

INFORME Nº 158/2026/CODI/SCO

PROCESSO Nº 53516.000144/2024-06

INTERESSADO: TIM S A

1. ASSUNTO

1.1. Apuração de eventual descumprimento de obrigações pela **TIM S.A., CNPJ nº 02.421.421/0001-11** Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), que tramitará pelo rito sumário.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT);
- 2.2. Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012 (Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - Rasa);
- 2.3. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel - RIA);
- 2.4. Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC);
- 2.5. Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021 (Regulamento de Fiscalização Regulatória - RFR);
- 2.6. Resolução Interna Anatel nº 323, de 7 de maio de 2024 (Rol de infrações de simples apuração e respectivas sanções, nos termos do art. 25 do Rasa).

3. ANÁLISE

Do objeto

3.1. Trata-se do acompanhamento das obrigações da **TIM S.A., CNPJ nº 02.421.421/0001-11** prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP), na modalidade pré-paga.

Dos fatos

3.2. Este processo foi gerado em 12 de janeiro de 2024, em virtude da solicitação de inspeção nº 117093 (11296117), criada pela Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação (CPAE), em 6 de dezembro de 2023. Objetivou-se averiguar a conformidade do processo de tarifação dos valores apurados no momento do faturamento referente ao ano de 2023, de acordo com os termos e condições constantes nos contratos das ofertas do Serviço Móvel Pessoal (SMP), na modalidade pré-paga.

3.3. Em 19 de dezembro de 2024, foi elaborado o Relatório de Fiscalização nº 126/2024/GR03FI1/GR03/SFI (12600552), com uma conduta irregular.

3.4. Em 9 de janeiro de 2025, a prestadora foi notificada da fiscalização regulatória e dessa possível infração, por meio do Ofício nº 370/2024/CPAE/SCP-ANATEL (13073049), manifestando-se em 10 de fevereiro de 2025, por meio do Requerimento RQ DAR 25 2025 CJ (13265930).

3.5. Os argumentos da prestadora foram analisados no Informe nº 8/2025/CPAE/SCP (13268915), de 7 de março de 2025.

3.6. Em 10 de março de 2025, a prestadora foi notificada, por meio do Ofício nº 43/2025/CPAE/SCP-ANATEL (13282683), manifestando-se em 25 de março de 2025, por meio do Requerimento RQ DAR 50 2025 CJ (13464363).

3.7. Os argumentos da prestadora foram analisados no Informe nº 18/2025/CPAE/SCP (13489501), de 14 de maio de 2025, que sugeriu à Superintendência de Competição a emissão do Despacho Decisório nº 11/2025/CPAE/SCP (13503149), notificando-se a prestadora por meio do Ofício nº 369/2025/CPAE/SCP-ANATEL (13503156).

3.8. Os autos foram encaminhados a esta Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), por meio do Ofício nº 371/2025/CPAE/SCP-ANATEL (13503168).

Dos indícios de infração

3.9. No período entre fevereiro e setembro de 2024, a fiscalização verificou, remotamente, se a Prestadora descontava da franquia principal o uso de serviços OTT (*over the top*), denominados *zero rating*. Concluindo o Relatório de Fiscalização nº 126/2024/GR03FI1/GR03/SFI (12600552), registrou-se o seguinte

| Item | Descrição | Regulamentação | Quantidade |
|------|-----------|----------------|------------|
|------|-----------|----------------|------------|

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Regulamentação     | Quantidade                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 3    | Verificar se ocorreu desconto de dados pelo uso de serviços OTT ( <i>over the top</i> ) denominados <i>zero rating</i> na franquia principal quando a oferta contratada especificar que esses serviços não são descontados na franquia | Art. 3º, I, do RGC | 1 caso de cobrança pelo uso d<br>WhatsApp |

3.10. Após a manifestação da Prestadora, registrou-se no Informe nº 8/2025/CPAE/SCP ( 13268915), de 7 de março de 2025, o seguinte:

3.21. **ANÁLISE DA CPAE** Tendo em vista a admissão, por parte da Prestadora, acerca da irregularidade em questão, mantém-se a caracterização da infração nos termos do art. 3º, inc. I, do RGC, dado o indício de irregularidade referente ao item 3 do checklist da fiscalização. Nesse sentido, considera-se que deve ser apresentada comprovação mais consistente acerca da efetiva reparação do usuário do que a apresentada pela prestadora.

3.11. Em nova manifestação, a Prestadora apresentou a transcrição dos registros processados pela plataforma de tarifação (*Online Charging System* - OCS), alegando ter providenciado a realização de testes com o objetivo de investigar a situação relatada pela fiscalização. Durante os testes, foram gerados tráfegos tarifáveis e não tarifáveis. Segundo a Prestadora, a partir dos testes executados, verificou-se que a regra de negócio aplicada à oferta estava corretamente configurada na plataforma de tarifação. Assim, a Prestadora informou ter realizado o crédito de R\$ 1,00 (um real), permitindo ao usuário uma franquia de 150 MB (cento e cinquenta megabytes) por um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme demonstrado em captura de tela do CRM, constante do Requerimento RQ/DAR/25/2025 - CJ, solicitando, por fim, o arquivamento dos autos, em virtude do esgotamento de sua finalidade.

3.12. Diante disso, a CPAE fez nova análise no Informe nº 18/2025/CPAE/SCP ( 13489501):

3.25. **ANÁLISE DA CPAE** Tendo em vista a reapresentação, pela Prestadora, de alegações já analisadas no Informe nº 8/2025/CPAE/SCP (SEI nº 13268915), com a admissão, por parte da Prestadora, acerca da irregularidade em questão, tendo a mesma inclusive ressarcido o usuário com crédito de R\$ 1,00, convertido automaticamente em 150 MB de franquia principal, valor este muito superior ao observado pela fiscalização.

3.26. Nesse contexto a conduta da empresa está de acordo com as premissas estabelecidas pela Resolução Anatel nº 746, de 22 de junho de 2021- Regulamento de Fiscalização Regulatória - RFR, que estabeleceu em seu art. 2º, parágrafo único, que a fiscalização regulatória priorizará medidas de educação, orientação, monitoramento, melhoria contínua, prevenção, coordenação e regularização de condutas, reparação voluntária e eficaz, transparência e cooperação. Desta forma, ao realizar o ressarcimento ao usuário afetado pelo indício de irregularidade, entendemos que houve o saneamento do problema pela empresa, razão pela qual entendemos não ser necessária a adoção de novas medidas preventivas ou reparatórias para o presente caso pela empresa.

3.27. Com a finalidade de conhecimento e verificação da conduta praticada pela empresa, sugere-se o envio dos autos à Superintendência de Controle das Obrigações (SCO) e à Superintendência de Relações com Consumidores (SRC) para ciência do inteiro teor dos autos e providências cabíveis.

3.13. De fato, são desnecessárias medidas preventivas (cautelares) ou reparatórias (ressarcimento), por se tratar de caso isolado, cujo prejuízo foi objeto de compensação ao usuário. Por outro lado, não está prevista em regulamento a possibilidade de não instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), uma vez que o próprio Rasa prevê o seguinte:

Art. 12. A Agência aplicará a sanção de advertência quando da ocorrência de uma das seguintes alternativas:

(...)

II - atendimento das medidas impostas em processo de Acompanhamento do qual derivou o Pado.

3.14. Entretanto, consta no anexo à Resolução Interna Anatel nº 323/2024 que, para infrações de simples apuração, há a possibilidade do processo ser decidido sumariamente, com o consequente arquivamento, estando entre elas a seguinte conduta que se alinha com este caso:

| ANEXO<br>INFRAÇÕES DE SIMPLES APURAÇÃO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conduta                                                                                                                    | Enquadramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanção                                                                                                                                   | Gradação                                                                                |
| Infrações de qualquer natureza em que as medidas impostas em Processo de Acompanhamento foram atendidas pelo Administrado. | Regulamento de Fiscalização Regulatória (RFR), aprovado pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021: arts. 15 e 17, inciso I;<br><br>Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, na redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021: arts. 12, inciso II e parágrafo único, inciso I, e 25, §3º. | Multa: infrações por descumprimento de obrigações relacionadas à universalização e à continuidade.<br><br>Advertência: demais infrações. | Deve ser avaliada a natureza da infração específica e o universo de usuários atingidos. |

3.15. Quanto à avaliação da gradação descrita na tabela acima, embora a Prestadora tenha obtido uma vantagem direta em decorrência da infração cometida, fazendo com que a infração seja classificada como grave, o valor cobrado

indevidamente corresponde a R\$ 0,19 (dezenove centavos), tendo afetado apenas 1 (um) usuário, o qual foi ressarcido com a quantia de R\$ 1,00 (um real).

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, propõe-se a **instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), com tramitação pelo rito sumário**, em desfavor da **TIM S.A., CNPJ nº 02.421.421/0001-11**, prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP), para apuração do seguinte indício de infração:

| Conduta                                                                                                         | Dispositivo infringido | Usuário afetado | Duração             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Descontar da franquia principal o uso de serviços OTT ( <i>over the top</i> ), denominados <i>zero rating</i> . | Art. 3º, I, do RGC     | 1               | 1 dia<br>30/01/2024 |



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 13/03/2026, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Firenze Ramos, Coordenador de Processo, Substituto(a)**, em 13/03/2026, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15264512** e o código CRC **9449D1AA**.